



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 215 DEL 19/05/2026	OGGETTO: Servizi di supporto tecnico-amministrativo per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione nell'ambito del "Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie" – Determina di Liquidazione.
Registro Generale N. 373 DEL 26/05/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei, del mese di maggio nel proprio Ufficio.

CUP: J25E24000230006

CIG: BB3D6CBB95

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 14/2026, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

VISTO:

- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Avella è soggetto attuatore dei seguenti interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021:

N.	Intervento	CUP	Importo
1	Mensa scolastica – Scuola Materna	J27G22000110006	3.660,00
2	Mensa scolastica – Scuola Elementare	J25E22000370006	7.320,00

N.	Intervento	CUP	Importo
3	Mensa scolastica – Scuola Media	J25E24000230006	7.320,00
4	Abbattimento Barriere Anfiteatro Romano	J27B23000010001	1.830,00
5	Abbattimento Barriere Museo MIA	J27B23000020001	3.660,00
TOTALE			23.790,00

- la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei suddetti interventi comportano adempimenti di notevole complessità tecnico-amministrativa, con particolare riferimento all'alimentazione della piattaforma ReGIS, alla predisposizione della documentazione per le richieste di erogazione, alla verifica del rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario e all'osservanza dei principi trasversali del PNRR (DNSH, Tagging climatico e digitale, parità di genere, obblighi di comunicazione e pubblicità);
- le risorse umane interne all'Ente non risultano sufficienti, per numero e specializzazione, a garantire il corretto e tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa PNRR, con il rischio concreto di ritardi e/o irregolarità che potrebbero determinare la revoca dei finanziamenti;
- si rendeva pertanto necessario ricorrere a professionalità esterne qualificate, mediante l'affidamento di un servizio di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le attività di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei predetti interventi;
- atteso che i servizi oggetto di affidamento sono trasversali a più interventi PNRR e che le esigenze dell'Ente si manifesteranno progressivamente nel corso dell'attuazione dei progetti, risulta opportuno e funzionale procedere alla stipula di un **accordo quadro** con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con emissione di singoli contratti attuativi (ordinativi di servizio) in funzione delle effettive necessità e nei limiti delle risorse disponibili sui rispettivi quadri economici;
- l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro, pari a € **23.790,00** (euro ventitremilasettecentonovanta/00), risulta inferiore alla soglia di € 140.000,00 prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, e pertanto l'affidamento può avvenire in forma diretta;
- al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione, nonché di individuare l'operatore economico maggiormente qualificato, si riteneva opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse;

Preso atto:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01.08.2024 è stato approvato il documento di indirizzo alla Progettazione, ai sensi dell'art. 3 – all. I.7 del D.Lgs. 36/2023, relativo ai lavori di “PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 ALL. I.7 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE NUOVA MENSASCOLASTICA NEL PLESSO SCUOLE MEDIE CUP: J25E24000230006” per una capienza di 188 posti/alunni” redatto dall'ufficio tecnico comunale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che con Determina n. 165/2026 rg 283, si è proceduto ad affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, i “Servizi di supporto tecnico-amministrativo per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione nell'ambito del “Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie” a:

Componente	P.IVA	% partecipazione	Importo
Arch. Gabriele Angieri	03036570640	63,00	€ 4.599,00

Dott.sa Carmen Loiola	02888150642	37,00	€ 2.701,00
-----------------------	-------------	-------	------------

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG: BB3D6CBB95;

DATO ATTO che il servizio di supporto è stato reso;

VISTE le fatture che di seguito si specificano:

- fattura n. 6 del 12.05.2026, acquisita al prot. n. 5686/2026, dell'importo pari ad € 4.599,00 onnicomprensivo, emessa dall'operatore Arch. Angieri Gabriele, residente in via Bellini,21, Taurano (AV), p.iva 03036570640, per il servizio di cui sopra;
- fattura n. 02 del 08.05.2026, acquisita al prot. n. 5677/2026, dell'importo pari ad € 2.701,00 onnicomprensivo, emessa dall'operatore Dott.ssa Carmen Loiola, residente in Avella (AV) alla via Corso Vittorio Emanuele,85 , per il servizio di cui sopra;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ACQUISITE le certificazioni di regolarità contributiva, DURC:

- arch. Gabriele Angieri Prot. Inarcassa 0464102 del 19/03/2026;
- dott.sa Carmen Loiola Prot. INPS_50464349 del 21/08/2026;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le fatture che di seguito si specificano:

- fattura n. 6 del 12.05.2026, acquisita al prot. n. 5686/2026, dell'importo pari ad € 4.599,00 onnicomprensivo, emessa dall'operatore Arch. Angieri Gabriele, residente in via Bellini,21, Taurano (AV), p.iva 03036570640, per il servizio di cui sopra;
- fattura n. 02 del 08.05.2026, acquisita al prot. n. 5677/2026, dell'importo pari ad € 2.701,00 onnicomprensivo, emessa dall'operatore Dott.ssa Carmen Loiola, residente in Avella (AV) alla via Corso Vittorio Emanuele,85 , per il servizio di cui sopra;

2. DI PROCEDERE A LIQUIDARE, le fatture che di seguito si specificano per i **"Servizi di supporto tecnico-amministrativo per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione nell'ambito del "Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie"**:

- fattura n. 6 del 12.05.2026, acquisita al prot. n. 5686/2026, dell'importo pari ad € 4.599,00 onnicomprensivo, emessa dall'operatore Arch. Angieri Gabriele, residente in via Bellini,21, Taurano (AV), p.iva 03036570640;
- fattura n. 02 del 08.05.2026, acquisita al prot. n. 5677/2026, dell'importo pari ad € 2.701,00 onnicomprensivo, emessa dall'operatore Dott.ssa Carmen Loiola, residente in Avella (AV) alla via Corso Vittorio Emanuele,85;

3. DI DARE ATTO che

- che l'incarico avrà una durata pari a 9 mesi di attività;
- che verrà sottoscritta tra le parti apposita convenzione;
- che il CIG della procedura è: **BB3D6CBB95**;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono state impegnate come da scheda sottostante, a favore dei creditori sopra indicati:

Capitolo:	2613.11
Importo:	€ 7.300,00
Codice:	2.02.01.09.018

- 5. DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6. di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
- 7. di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 26/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 19/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: Supporto PNRR CIG: BB3D6CBB95 CUP: J25E24000230006 Descrizione Capitolo: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA MEDIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.05.99.99.99	4.2	2613.11		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1129	€ 160.443,32	3	€ 4.599,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: ANGIERI GABRIELE 07-11-1988 - Progressivo Fornitore: 4896 Codice Fiscale: NGRGRL88S07I073I P.Iva: 03036570640

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: IMPEGNO CONTABILE PER PROCEDURE AVVIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 CIG: BB3D6CBB95 CUP: J25E24000230006 Descrizione Capitolo: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA MEDIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.05.99.99.99	4.2	2613.11		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1129	€ 160.443,32	4	€ 2.701,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: LOIOLA CARMEN 05-05-1974 - **Progressivo Fornitore:** 1428
Codice Fiscale: LLOCMN74E45A509K **P.Iva:** 02888150642

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
692	4.599,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

ANGIERI GABRIELE 07-11-1988

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
693	2.701,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

LOIOLA CARMEN 05-05-1974

Avella (AV), 26/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 26/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 26/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 620, e vi rimarrà fino al 10/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 373 del 26/05/2026;

Oggetto: Servizi di supporto tecnico-amministrativo per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione nell'ambito del "Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie" – Determina di Liquidazione.

Avella (AV), 26/05/2026

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella